

העותרת: פרופ' מעיין דולב, ת.ז.
שכתובתה
באמצעות ב"כ עו"ד
מרחוב
טלפון: פקס: דואל:

- נ ג ד -

המשיבה: שרת החינוך – מדינת ישראל
באמצעות פרקליטות המדינה מחלקת בגצים
מרחוב צאלח א-דין 29, ירושלים
טלפון: פקס: דואל:

מועד חתימת המסמך: 14.7.2025

כתב תגובה

בית המשפט הנכבד מתבקש לדחות את העתירה כיוון שהוגשה בשיהוי ניכר. לחילופין מתבקש בית המשפט הנכבד להאריך את המועד להגשת תגובה מהותית והכל מהטעמים הבאים:

1. עניננו בעתירה התוקפת סעיף בכללי תקצוב לבתי ספר לבעלי מוגבלויות, אשר נקבעו בשנת 2023 ויכנסו לתוקף בשנת הלימודים הקרובה (להלן: "הכללים"). ביום 30.12.2023 פנתה העותרת למשיבה בבקשה לשנות את אחד הכללים ובקשתה נדחתה במענה מנומק ביום 25.1.2024 (להלן: "ההחלטה"). ממועד זה חלפה כשנה וחצי ומכאן שהעתירה הוגשה בשיהוי ניכר המצדיק דחייה.

• הבקשה וההחלטה מצ"ב ומסומנות 1-2

2. המועדים הרלוונטים: כאמור, העותרת פנתה למשיבה ביום 30.12.2023 בבקשה לשנות סעיף בכללים. בבקשתה נדחתה ביום 25.1.2024. ביום 10.3.2024 שלחה העותרת למשיבה בקשה לבחון שנית את ההחלטה. מפאת חשיבות העניין בחנה המשיבה שנית את הבקשה וביום 2.4.2024 הודיעה לעותרת כי הסירוב נותר תקף.

• בקשת הבחינה מחדש והחלטת הדחייה השנייה מצ"ב ומסומנות 3-4

3. מאז פנתה העותרת (!) פעמים נוספות למשיבה בנסיון לשנות את ההחלטה תוך שהיא מציינת כי לא תהסס לפנות לערכאות. פעם אחר פעם השיבה המשיבה כי הבקשה כבר נבדקה וההחלטה לא תשתנה. לבסוף הודיעה המשיבה לעותרת בחודש אפריל 2025 כי לא תשיב עוד לפניויה בעניין. בחודש מאי 2025, כשנה וחצי לאחר מתן ההחלטה, הוגשה העתירה.

• פניות העותרת ותשובות המשיבה מצ"ב ומסומנות 5

4. להשלמת התמונה יצוין כי כניסתם לתוקף של הכללים נדחתה בשל מצב החירום. לבתי הספר הובהר שהכללים ייכנסו לתוקף בשנת הלימודים הקרובה (ספטמבר 2025) ועליהם להתקשר כבר עכשיו בחוזים עם בעלי המקצוע הדרושים.

הטיעון המשפטי

5. פנייה לבית המשפט הגבוה לצדק אינה מוגבלת במועדים קשיחים, אך אין משמעות הדבר שעותר יכול לבקש סעד בכל מועד שיחפוץ (בג"ץ 123/23 אופיר נ' משרד החקלאות להלן: "פרשת אופיר"). באותו עניין נקבע כי השיהוי מורכב משיהוי סובייקטיבי ואובייקטיבי:

5.1 **שיהוי סובייקטיבי:** יש לבחון האם העותר "נס על זכויותיו" באופן המלמד כי ויתר על פנייה לערכאות. בעניינו, העותרת קיבלה תשובה ברורה אך המשיכה לפנות למשיבה, ולא לבית המשפט, באופן שלימד כי לא מצאה לנכון לפנות לערכאות.

5.2 **שיהוי אובייקטיבי:** יש לבחון האם האיחור בהגשת העתירה שינה לרעה את מצב הרשות או צדדים שלישיים באופן העלול לפגוע באינטרסים לגיטימיים שלהם. בעניינו, בתי הספר החלו להתקשר עם אנשי מקצוע לקראת שנת הלימודים הקרובה. ביטול הכללים, ואף הקפאתם "בלבד", תפגע לא רק בבתי הספר אלא גם בפרנסת אנשי המקצוע ובעיקר בתלמידים, קטינים בעלי מוגבלויות, שהם קבוצה הדורשת הגנה וזהירות מוגברות.

6. **הקשר הדברים:** בעת"מ 44-03-24 כרמל נ' משרד הבריאות נקבע ביחס לפרשת אופיר כי את יסודות השיהוי יש לאזן עם הפגיעה בעקרון שלטון החוק. כאשר ההחלטה פוגעת באופן חמור בשלטון החוק, העתירה לא תידחה מחמת שיהוי אף כשמתקיים שיהוי סובייקטיבי ואובייקטיבי. אולם בעניינו הכללים גובשו תקופה ארוכה ולאחר התייעצות עם גורמי המקצוע.

7. **משך השיהוי:** את כל האמור יש לבחון ביחס למשך השיהוי. כאמור בפרשת אופיר, ככל שחלף זמן ארוך יותר ממועד קבלת ההחלטה כך ייקל לראות בעותר מי שהשתהה. הובהר שם כי התכתבות ממושכת עם הרשויות, שבאדיבותן ממשיכות להשיב כי לא ישנו את החלטתן, אינה מאפשרת להתגבר על טענת שיהוי שכן: "מגיע רגע, אשר ממנו ואילך מחד גיסא, פניות נוספות מיותרות ואינן מועילות מבחינת החובה הראשונית לפנות לרשות לפני פנייה לבית משפט זה ומאידך גיסא, ממנו מתחילה לרוץ תקופת שיהוי שתעמוד בעוכרי העותר ברצותו לפנות לבית משפט זה" (שם). כך בעניינו.

8. **בקשה להארכת מועד להגשת טיעון מהותי:** בית המשפט הנכבד מתבקש להאריך את המועד להגשת טיעון מהותי ככל שתדחה טענת השיהוי, וזאת מטעמי יעילות וחסכון במשאבים (פרשת כרמל). בנסיבות העניין לא התבקשה תגובת העותרת לבקשה זו.

9. אשר על כן מתבקש בית המשפט הנכבד לדחות את העתירה תוך חיוב העותרת בהוצאות המשיבה.

מצ"ב תצהיר תמיכה

עו"ד,
ב"כ המשיבה